
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ XÂY DỰNG

Ngày 25 tháng 06 năm 2025

Giữa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỆT PHÚ AN

Và

CÔNG TY TNHH STRIDE SOLAR

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ XÂY DỰNG**“V/v cung cấp và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái”****Số: 25062025-2641/HD/STRIDESOLAR-SPP**

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2025 (“Ngày Ký Kết”), tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỆT PHÚ AN

Đại diện : **PHẠM PHÚ SƠN** Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ : 46/15 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú tphcm
MST : 0315449575
Điện thoại : 0907394436
(sau đây gọi là “**Chủ Đầu Tư**”)

Và

CÔNG TY TNHH STRIDE SOLAR

Đại diện bởi : **LJUBOMIR POLOJAC** Chức vụ: Phó Giám Đốc
Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà L'Mak The Signature 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0316839754
Điện thoại : (+84) (28) 710 12340
(sau đây gọi là “**Nhà Thầu EPC**”)

Chủ Đầu Tư và Nhà Thầu EPC sau đây được gọi chung là “**Các Bên**” và được gọi riêng là “**Bên/Một Bên**”.

Sau khi thảo luận, Các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Thiết Kế, Mua Sắm Và Xây Dựng này (“**Hợp Đồng**”) với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1. Đối tượng của Hợp Đồng, giá Hợp Đồng và thanh toán**1.1. Đối tượng của Hợp Đồng và giá Hợp Đồng.**

Chủ Đầu Tư đồng ý chỉ định Công Ty TNHH Stride Solar là Nhà Thầu EPC để lắp đặt hệ thống điện mặt trời có công suất 300.12 kWp (“**Hệ Thống**”).

Chi tiết của Hệ Thống về số lượng, chất lượng, thông tin và giá cả được Các Bên thống nhất trong bảng báo giá đính kèm Hợp Đồng này. Bảng báo giá (được thể hiện tại Phụ Lục 01) được xem là một phụ lục đính kèm và không thể tách rời của Hợp Đồng này.

1.2. Phương thức thanh toán.

- (a) Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
- (b) Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng.

1.3. Quy trình thanh toán cụ thể để chuyển quyền sở hữu Hệ Thống từ Nhà Thầu EPC sang Chủ Đầu Tư được Các Bên thống nhất tại Phụ Lục 02 đính kèm Hợp Đồng này.**Điều 2. Bàn giao, lắp đặt và nghiệm thu**

2.1. Địa điểm bàn giao, thời gian bàn giao.

Nhà Thầu EPC có trách nhiệm vận chuyển Hệ Thống đến đúng địa điểm bàn giao và trong thời gian bàn giao như được thỏa thuận bởi Các Bên thỏa thuận tại Phụ Lục 02 đính kèm Hợp Đồng.

2.2. Lắp đặt và nghiệm thu.

(a) Nhà Thầu EPC sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với việc thiết kế, thi công và lắp đặt Hệ Thống và xử lý các vấn đề liên quan đến Hệ Thống theo quy định của Hợp Đồng này. Nhà Thầu EPC sẽ chịu trách nhiệm bốc dỡ và lắp đặt Hệ Thống để đưa Hệ Thống vào vận hành và sử dụng tại điểm bàn giao. Việc lắp đặt diễn ra vào cùng ngày bàn giao Hệ Thống hoặc vào thời điểm khác theo thỏa thuận của Các Bên.

(b) Sau khi hoàn thành lắp đặt Hệ Thống, Nhà Thầu EPC sẽ gửi báo cáo bảo đảm chất lượng sau cùng cho Chủ Đầu Tư. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo bảo đảm chất lượng sau cùng, Chủ Đầu Tư phải, cùng với Nhà Thầu EPC, tiến hành thử nghiệm nghiệm thu, bàn giao công trình và ký kết biên bản nghiệm thu (“Biên Bản Nghiệm Thu”). Từ ngày thứ 04 (bốn) trở về sau kể từ ngày nhận được thông báo của Nhà Thầu EPC nhưng Chủ Đầu Tư không thực hiện việc nghiệm thu và bàn giao, thì Nhà Thầu EPC có quyền tính thêm phí để cử nhân sự quản lý và trông coi dự án cùng các chi phí hợp lý khác (nếu có) và Chủ Đầu Tư phải thanh toán các chi phí này cho Nhà Thầu EPC.

Việc bàn giao sẽ được Các Bên thực hiện và được ghi nhận trong Biên Bản Nghiệm Thu. Chủ Đầu Tư có quyền kiểm tra chất lượng, số lượng, thông số kỹ thuật và đặc tính của thiết bị trước khi Nhà Thầu EPC thi công và lắp đặt Hệ Thống. Nếu phát hiện thiết bị không đúng với thỏa thuận trong Hợp Đồng, Chủ Đầu Tư và Nhà Thầu EPC phải lập biên bản, ký và xác nhận ngay tại chỗ. Trong trường hợp này, Chủ Đầu Tư có quyền từ chối lắp đặt và yêu cầu Nhà Thầu EPC bàn giao các thiết bị khác theo đúng thỏa thuận.

2.3. Trong quá trình lắp đặt Hệ Thống, Nhà Thầu EPC đảm bảo không gây thiệt hại về tài sản cho Chủ Đầu Tư. Nhà Thầu EPC sẽ khảo sát trước địa điểm lắp đặt Hệ Thống để có phương án lắp đặt phù hợp. Trường hợp phát sinh vấn đề mới trước hoặc trong khi Nhà Thầu EPC tiến hành lắp đặt mà có khả năng gây thiệt hại đến tài sản của Chủ Đầu Tư, Nhà Thầu EPC sẽ thông báo trước cho Chủ Đầu Tư và chỉ lắp đặt khi Chủ Đầu Tư đồng ý.

Điều 3. Bảo lưu quyền sở hữu

3.1. Nhà Thầu EPC có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đăng ký quyền sở hữu đối với Hệ Thống và bảo lưu quyền sở hữu tại Cơ Quan Đăng Ký Quốc Gia Về Giao Dịch Bảo Đảm (“NRAST”) vì lợi ích của Nhà Thầu EPC hoặc thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ khác theo yêu cầu của pháp luật để đảm bảo quyền sở hữu Hệ Thống của Nhà Thầu EPC cho đến khi quyền sở hữu Hệ Thống được chuyển giao cho Chủ Đầu Tư theo các điều khoản của Hợp Đồng này và Phụ Lục 02.

3.2. Nhà Thầu EPC chịu trách nhiệm đăng ký bảo lưu quyền sở hữu đối với Hệ Thống. Cụ thể:

- (a) Nhà Thầu EPC có thể thực hiện thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam và thủ tục xóa đăng ký biện pháp bảo đảm ngay sau khi Chủ Đầu Tư hoàn tất mọi khoản thanh toán cho Nhà Thầu EPC.
- (b) Chủ Đầu Tư có trách nhiệm hỗ trợ và phối hợp với Nhà Thầu EPC để Nhà Thầu EPC thực hiện các thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hồ sơ, tài liệu, thỏa thuận cần thiết.

Điều 4. Yêu cầu về tiêu chuẩn, xuất xứ, thông số kỹ thuật, chất lượng của thiết bị và các hệ thống

- 4.1. Hệ Thống được lắp đặt bởi Nhà Thầu EPC theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Hợp Đồng này.
- 4.2. Chất lượng thiết bị: Thiết bị được sản xuất mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng, không có hư hỏng hoặc khiếm khuyết nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho Chủ Đầu Tư trong quá trình sử dụng thiết bị.
- 4.3. Hệ Thống phải liên tục giám sát các thông số quan trọng như dòng điện, điện áp, tổng công suất các tấm pin và công suất phát ngay tại đầu ra của bộ biến tần trước điểm đấu nối lưới.

Điều 5. Điều khoản bảo hành

- 5.1. Nhà Thầu EPC chịu trách nhiệm bảo hành thiết bị và lắp đặt Hệ Thống cho Chủ Đầu Tư trong thời gian quy định (tùy sản phẩm có thể áp dụng). Cụ thể:
 - (a) Bảo hành Tấm pin NLMT: bảo hành 12 năm đối với các lỗi về vật liệu và kỹ thuật của nhà sản xuất kể từ ngày Nhà Thầu EPC nhận đủ hàng.
 - (b) Bảo hành bộ hòa lưới: bảo hành 5 năm đối với các lỗi kỹ thuật kể từ ngày đưa vào sử dụng.
 - (c) Bảo hành tủ điện tích hợp: 12 tháng đối với các lỗi kỹ thuật kể từ ngày đưa vào sử dụng.
 - (d) Bảo hành thiết bị giám sát: 12 tháng đối với các lỗi kỹ thuật kể từ ngày đưa vào sử dụng.
 - (e) Bảo hành khác: Không áp dụng.
- 5.2. Chi phí thực hiện bảo hành: Trong thời gian bảo hành thiết bị, Nhà Thầu EPC chịu toàn bộ chi phí bảo hành thiết bị nếu thiết bị bị lỗi do nhà sản xuất. Trong các trường hợp khác, Nhà Thầu EPC có nghĩa vụ hỗ trợ sửa chữa thiết bị cho Chủ Đầu Tư, Chủ Đầu Tư sẽ là Bên chịu chi phí sửa chữa này.
- 5.3. Khi phát sinh sự kiện bảo hành, Nhà Thầu EPC phải tiến hành bảo hành và hoàn tất việc sửa chữa trong vòng 05 (năm) ngày (trừ ngày lễ, Tết, Thứ Bảy và Chủ Nhật) kể từ thời điểm nhận được thông báo (bằng văn bản/email/SMS) của Chủ Đầu Tư. Trường hợp vật tư có lỗi do nhà sản xuất thì thời hạn hoàn tất việc sửa chữa được áp dụng theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

- 5.4.** Nhà Thầu EPC bảo hành đối với các sự cố xảy ra đối với thiết bị, ngoại trừ các trường hợp sau:
- (a) Chủ Đầu Tư không tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình vận hành và lưu giữ thiết bị.
 - (b) Chủ Đầu Tư tự ý tháo rời hoặc thay đổi cấu trúc bên trong của thiết bị.
 - (c) Thiết bị có dấu hiệu bị phá hoại bởi con người.
 - (d) Chủ Đầu Tư để hóa chất tràn vào tủ điện.
 - (e) Sự kiện bất khả kháng.
- 5.5.** Nhà Thầu EPC chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa và các trách nhiệm phát sinh liên quan đến Hệ Thống.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Đầu Tư

6.1. Quyền của Chủ Đầu Tư.

- (a) Yêu cầu Nhà Thầu EPC thi công và lắp đặt đúng thiết bị và yêu cầu kỹ thuật;
- (b) Các quyền khác theo Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.

6.2. Nghĩa vụ của Chủ Đầu Tư.

- (a) Cam kết là chủ sở hữu hoặc bên có quyền sử dụng hợp pháp hoặc là người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu bất động sản nơi Hệ Thống sẽ được lắp đặt.
- (b) Cam kết rằng Nhà Thầu EPC được phép lắp đặt Hệ Thống tại địa điểm bàn giao và có đầy đủ các giấy phép cần thiết theo quy định của pháp luật (nếu có) để lắp đặt Hệ Thống tại địa điểm này.
- (c) Cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho Nhà Thầu EPC. Trong phạm vi quy định của pháp luật, Chủ Đầu Tư đồng ý cho phép Nhà Thầu EPC, cơ quan có thẩm quyền (nếu được yêu cầu), nhà cung cấp dịch vụ và đối tác sử dụng các thông tin này cho mục đích thẩm định hồ sơ, quản lý dự án và quảng cáo.
- (d) Trong trường hợp tình hình tài chính có thay đổi ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, Chủ Đầu Tư phải thông báo ngay lập tức cho Nhà Thầu EPC để hai Bên thương lượng và đưa ra giải pháp tốt nhất cho cả hai Bên.
- (e) Không can thiệp, sửa đổi, chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ Hệ Thống cho một bên khác trước khi hoàn tất thanh toán tất cả các khoản theo quy định của Hợp Đồng này cho Nhà Thầu EPC.
- (f) Bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà Thầu EPC triển khai thi công.
- (g) Tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà Thầu EPC tập trung vật liệu và thiết bị thi công.
- (h) Thanh toán đúng tiến độ cho Nhà Thầu EPC theo các điều khoản quy định tại Hợp Đồng và các Phụ Lục liên quan.
- (i) Tạo điều kiện thuận lợi để Nhà Thầu EPC hoàn thành công việc và hoàn thành nghiệm thu Hệ Thống đúng tiến độ.

- (j) Nhận thông báo của Nhà Thầu EPC thông qua ứng dụng điện thoại, cuộc gọi, email và các thiết bị khác theo thông báo của Nhà Thầu EPC.
- (k) Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Nhà Thầu EPC có quyền truy cập liên tục để theo dõi các thông số chính như dòng điện, điện áp, tổng công suất của các tấm pin và khả năng phát điện của Hệ Thống (bao gồm cả việc Hệ Thống truy cập Internet không bị gián đoạn).
- (l) Chủ Đầu Tư đồng ý rằng số tiền tiết kiệm được từ hệ thống thường dao động tùy theo một số lý do sau: thời tiết, tỉ lệ sử dụng điện của Chủ Đầu Tư, độ nghiêng mái và tỉ lệ bụi bám sau một thời gian sử dụng, thói quen sử dụng điện tại từng pha của Chủ Đầu Tư, tỉ lệ suy hao tự nhiên của vật tư, vì vậy việc tính toán số tiền tiết kiệm chỉ là ước tính và không phải một lời cam kết hay bảo đảm. Bằng việc ký kết Hợp Đồng này, Chủ Đầu Tư đồng ý rằng việc thanh toán của Chủ Đầu Tư cho Nhà Thầu EPC sẽ tách bạch với số tiền tiết kiệm. Trong trường hợp hệ thống có vấn đề, Nhà Thầu EPC sẽ thực hiện điều khoản bảo hành theo Điều 5 của Hợp Đồng để đảm bảo hệ thống hoạt động tốt nhất và Chủ Đầu Tư vẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định của Hợp đồng này.
- (m) Chủ Đầu Tư có trách nhiệm duy trì các giấy tờ cần thiết để bên Nhà Thầu EPC có thể mua bảo hiểm được cho Hệ Thống trong toàn bộ quá trình thanh toán theo hợp đồng này.
- (n) Các trách nhiệm khác theo Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.
- (o) Chủ đầu tư xác nhận rằng việc lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời có thể sẽ cần kết cấu mái nhà ở tình trạng tốt và có khả năng chịu tải hệ thống. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo mái nhà đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kết cấu để phục vụ việc lắp đặt, bao gồm cả việc sửa chữa, gia cố hoặc cải tạo nếu cần thiết. Trong trường hợp mái nhà cần được sửa chữa hoặc gia cố theo ý kiến hợp lý của Nhà thầu EPC trước khi tiến hành lắp đặt, thì Chủ đầu tư sẽ chịu toàn bộ chi phí để thực hiện các công việc đó và hoàn tất trước khi việc lắp đặt bắt đầu. Nhà thầu EPC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc chậm trễ nào phát sinh do việc Chủ đầu tư không thực hiện nghĩa vụ nêu trên.
- (p) Chủ Đầu Tư có trách nhiệm cung cấp một Bảo Lãnh Thanh Toán do Ngân hàng của Chủ Đầu Tư phát hành với giá trị bảo lãnh là 268,920,000 (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng). Bảo Lãnh Thanh Toán này phải được Nhà Thầu EPC xem xét và phê duyệt trước khi có hiệu lực. Bảo Lãnh Thanh Toán vô điều kiện, không thể hủy ngang, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng này. Bảo lãnh có hiệu lực trong thời hạn 3 năm.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Thầu EPC

7.1. Quyền của Nhà Thầu EPC.

- (a) Có quyền sở hữu Hệ Thống và các thuộc tính môi trường (như chứng chỉ giảm phát thải CO₂) cho đến khi Chủ Đầu Tư hoàn thành nghĩa vụ thanh toán với Nhà Thầu EPC, trừ khi có thỏa thuận khác với Chủ Đầu Tư.

- (b) Giữ quyền sở hữu trí tuệ trong các tài liệu xây dựng và các tài liệu thiết kế khác do (hoặc thay mặt cho) Nhà Thầu EPC lập (“**Quyền SHTT**”). Cho mục đích hoàn thiện, vận hành, bảo trì, thay đổi, điều chỉnh, sửa chữa và hủy bỏ Hệ Thống, (bằng việc ký Hợp Đồng này) Chủ Đầu Tư phải được xem là đã trao cho Nhà Thầu EPC quyền sao chép, sử dụng và truyền đạt Quyền SHTT mà quyền này không thể chấm dứt, không thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không độc quyền và miễn phí bản quyền, bao gồm việc thay đổi và sử dụng các phiên bản khác của Quyền SHTT đó.
- (c) Nhận các khoản thanh toán từ Chủ Đầu Tư theo Hợp Đồng này
- (d) Chỉ định nhà thầu phụ theo quy định tại Điều 8 của Hợp Đồng này.
- (e) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.

7.2. Nghĩa vụ của Nhà Thầu EPC.

- (a) Chịu trách nhiệm quản lý tổng thể dự án lắp đặt, bao gồm việc tuân thủ các mốc thời gian đã thỏa thuận và đảm bảo chất lượng.
- (b) Xử lý kịp thời mọi thắc mắc hoặc khiếu nại của khách hàng về số tiền thanh toán hoặc liên quan đến các ứng dụng, quy trình trên điện thoại và các thiết bị khác mà Nhà Thầu EPC sử dụng (nếu có) qua đường dây nóng điện thoại, email hoặc tin nhắn.
- (c) Xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật.
- (d) Cam kết rằng các tài liệu liên quan đến việc xây dựng và lắp đặt Hệ Thống (bao gồm cả thiết kế của Hệ Thống) sẽ tuân thủ pháp luật hiện hành, các phê duyệt, giấy phép, quy định của ngành và khuyến nghị của Nhà Thầu EPC.
- (e) Bàn giao cho Chủ Đầu Tư toàn bộ hồ sơ và tài liệu của Hệ Thống.
- (f) Giao hàng đúng địa chỉ, mã sản phẩm, công suất, chất lượng, số lượng thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh.
- (g) Đảm bảo Hệ Thống đáp ứng các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật tại Điều 4.
- (h) Tuân thủ nghĩa vụ bảo hành sản phẩm theo Điều 5 của Hợp Đồng này.
- (i) Tư vấn cho Chủ Đầu Tư cách giám sát, vận hành, vệ sinh và bảo trì Hệ Thống.
- (j) Cung cấp bảo hiểm toàn diện theo sự cho phép của công ty bảo hiểm được chỉ định trong 5 năm đầu tiên.
- (k) Cung cấp dịch vụ giám sát hệ thống trong 5 năm đầu tiên;
- (l) Cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí trong 1 năm đầu tiên.
- (m) Hợp tác và hỗ trợ Chủ Đầu Tư và Nhà Thầu EPC thực hiện Hợp Đồng này.
- (n) Các trách nhiệm khác theo Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hợp đồng thầu phụ

Nhà Thầu EPC không được giao thầu phụ bất kỳ phần công việc và/hoặc dịch vụ nào theo Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý trước của Chủ Đầu Tư, sự đồng ý của Chủ Đầu Tư phải không bị thu hồi một cách vô lý, với điều kiện là Nhà Thầu EPC vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc cung cấp phần công việc và dịch vụ nếu công việc và dịch vụ đó được giao thầu phụ.

Điều 9. Sự kiện bất khả kháng.

- 9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan mà các bên không thể lường trước và không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn đến các sự kiện: chiến tranh, bạo loạn, đình công, thời tiết bất thường, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, sóng thần, động đất hoặc các thảm họa thiên nhiên tương tự.
- 9.2. Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải áp dụng mọi biện pháp hợp lý để khắc phục hoặc tránh sự kiện bất khả kháng đó.
- 9.3. Bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho Bên kia chậm nhất là 05 (năm) ngày (bằng email/tin nhắn/SMS) kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nếu Bên có nghĩa vụ không thông báo trong 05 ngày này, thì Bên có nghĩa vụ không có quyền áp dụng điều khoản về bất khả kháng để được miễn trừ trách nhiệm do vi phạm Hợp Đồng.
- Bên có nghĩa vụ phải tiếp tục thực hiện Hợp Đồng ngay sau khi sự kiện bất khả kháng kết thúc. Trong trường hợp thiết bị bị hư hỏng và Chủ Đầu Tư không thể sử dụng thiết bị và Chủ Đầu Tư có nhu cầu được cung cấp thiết bị khác, Các Bên sẽ cùng nhau thống nhất và thương lượng để tìm ra giải pháp hợp lý.

Điều 10. Hiệu lực, hủy bỏ và chấm dứt Hợp Đồng.

- 10.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ Ngày Ký Kết cho đến khi Hợp Đồng bị chấm dứt theo Điều 10.3.
- 10.2. Hủy bỏ Hợp Đồng: Một Bên có quyền hủy bỏ Hợp Đồng khi xảy ra tình huống cho phép hủy bỏ Hợp Đồng theo quy định tại Hợp Đồng hoặc theo quy định của pháp luật.
- 10.3. Hợp Đồng bị chấm dứt theo một trong các trường hợp sau:
- (a) Các Bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, bao gồm cả nghĩa vụ bảo hành sản phẩm; hoặc
 - (b) Theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên; hoặc
 - (c) Các trường hợp khác theo Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.
- 10.4. Trong trường hợp quá thời hạn thanh toán theo thông báo của Nhà Thầu EPC gửi cho Chủ Đầu Tư mà Nhà Thầu EPC vẫn chưa nhận được khoản thanh toán đầy đủ từ Chủ Đầu Tư theo quy định tại Hợp Đồng hoặc khi Chủ Đầu Tư không thực hiện bất kì nghĩa vụ nào theo điều 6.2, thì Nhà Thầu EPC có quyền sử dụng riêng lẻ hoặc đồng thời các quyền sau:
- (a) Nhà Thầu EPC có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và có quyền yêu cầu thanh toán tất cả các khoản còn lại ngay lập tức.
 - (b) Chủ Đầu Tư phải chịu phí chậm trả với mức lãi suất 01%/tháng (một phần trăm một tháng) tính trên tổng số tiền chậm trả cho đến khi Chủ Đầu Tư hoàn tất mọi khoản thanh toán cho Nhà Thầu EPC. Nếu chậm thanh toán quá 60 (sáu mươi) ngày, Nhà Thầu EPC có quyền tính lãi chậm trả với mức 0,05%/ngày (không phẩy không năm phần trăm một ngày) đối với Chủ Đầu Tư mà mức lãi này được tính trên số tiền chậm thanh toán kể từ ngày thứ 61 (sáu mươi một) cho đến khi Chủ Đầu Tư hoàn tất thanh toán. Số tiền lãi tối đa sẽ được giới hạn ở mức lãi tối đa theo quy định của pháp luật.

- (c) Nhà Thầu EPC có quyền giảm sản lượng điện sử dụng của Hệ Thống xuống mức rất thấp hoặc ngừng Hệ Thống.
- (d) Chủ Đầu Tư phải bồi thường thiệt hại cho Nhà Thầu EPC (nếu có);
- (e) Nhà Thầu EPC có thể thực thi biện pháp bảo đảm đối với Hệ Thống được quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này. Trong trường hợp đó, Chủ Đầu Tư phải hoàn trả toàn bộ Hệ Thống cho Nhà Thầu EPC trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Nhà Thầu EPC gửi văn bản yêu cầu. Cụ thể:
 - (i) Nếu Hệ Thống được hoàn trả bị hư hỏng hoặc giảm sút một phần hoặc toàn bộ giá trị, thì Nhà Thầu EPC có quyền yêu cầu Chủ Đầu Tư bồi thường số tiền tương đương với phần Hệ Thống bị hư hỏng hoặc phần giảm sút giá trị đó theo tính toán của Nhà Thầu EPC.
 - (ii) Nếu Chủ Đầu Tư chậm bồi thường cho phần Hệ Thống bị hư hỏng (nếu có quy định tại mục (i) hoặc chậm hoàn trả hoặc không hoàn trả Hệ Thống sau 07 (bảy) ngày nêu trên, thì Nhà Thầu EPC có quyền yêu cầu Chủ Đầu Tư bồi thường ngay lập tức số tiền tương đương phần giá trị còn lại của Hệ Thống và các chi phí do Nhà Thầu EPC xác định tại thời điểm đó.
 - (iii) Các chi phí liên quan đến việc hoàn trả theo yêu cầu của Nhà Thầu EPC như phí vận chuyển, phí bốc dỡ và các chi phí khác (nếu có) sẽ do Chủ Đầu Tư chi trả.

Trường hợp Chủ Đầu Tư không thực hiện việc hoàn trả toàn bộ Hệ Thống theo quy định tại điểm (e) của Điều này, thì Chủ Đầu Tư đồng ý rằng Nhà Thầu EPC có quyền đến địa điểm lắp đặt và tiến hành việc tháo dỡ cùng với thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật để đảm bảo thu hồi Hệ Thống. Tất cả các chi phí liên quan đến việc tháo dỡ hoặc thu hồi Hệ Thống phải tạo thành một nghĩa vụ tài chính mà Chủ Đầu Tư phải thanh toán cho Nhà Thầu EPC.

- (f) Các quyền khác của Nhà Thầu EPC theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp.

- 11.1. Hợp Đồng chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.
- 11.2. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu có các bất đồng phát sinh, thì Các Bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương lượng nhằm tìm ra giải pháp hợp lý. Trường hợp không thương lượng hoặc đã thương lượng nhưng không thể giải quyết thì Bên có quyền khởi kiện được quyền đưa mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Phán quyết có hiệu lực của Tòa án là chung thẩm và có giá trị bắt buộc đối với Các Bên. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp do Bên thua kiện chịu.

Điều 12. Điều khoản chung

- 12.1. Các Bên cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh tuân thủ theo thỏa thuận của Hợp Đồng này và các Phụ Lục đính kèm.
- 12.2. Bảo mật: Mỗi Bên cam kết bảo mật Hợp Đồng này và các nội dung có liên quan.

- 12.3. Bên nào vi phạm Hợp Đồng sẽ chịu phạt vi phạm với mức 08% (tám phần trăm) giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm và bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có).
- 12.4. Việc sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng đều phải được Các Bên đồng ý bằng văn bản và là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này.
- 12.5. Nhà Thầu EPC có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào được ghi trong Hợp Đồng mà không cần sự đồng ý của Chủ Đầu Tư, miễn là có thông báo trước với Chủ Đầu Tư. Chủ Đầu Tư không được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hợp Đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào được ghi trong Hợp Đồng mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà Thầu EPC.
- 12.6. Bất kỳ nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này quy định việc Các Bên yêu cầu, đề nghị hoặc thông báo hoặc chấp thuận một vấn đề nào đó, thì Các Bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và gửi trực tiếp (theo biên nhận) có bảo đảm bằng đường bưu điện hoặc email.
- 12.7. Tất cả điều khoản và từng phần của các điều khoản của Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực riêng rẽ và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, trái luật hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

Thay mặt và đại diện cho

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Phú Sơn

Thay mặt và đại diện cho

NHÀ THẦU EPC

(Ký và ghi rõ họ tên)



LJUBOMIR POLOJAC

BẢNG KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ÁP MÀI
CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 300KWp

DỰ ÁN : CÔNG TY TNHH TM SX DỆT PHỤ AN
HẠNG MỤC : TÔNG THẦU EPC HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ÁP MÀI
ĐỊA CHỈ: TP.HCM

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THƯƠNG HIỆU	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	TỔNG CÔNG (VNĐ)
I	CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TẮM PIN VÀ INVERTER					
1.1	Tấm pin quang điện mono half cell 615Wp Mã : SUN 60MD-H12RS	Sunergy (hoặc tương đương)	Tấm	488		
1.2	Bộ biến tần Inverter 125kw - GW125K-GT	Goodwe (hoặc tương đương)	Bộ	2		
1.3	Zero Export Controller System	Tích hợp theo Inverter	Bộ	1		
II	CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHỤ KIỆN NHÓM: THANH RAIL, GIÁ ĐÓ LẮP ĐẶT HỆ PIN	VIỆT NAM		Trọn gói		
2.1	Bắt Z, Rail nhôm	Lighi Solar	m			
2.2	Bắt kẹp nhôm, Vít inox, Bạt UV	Lighi Solar	bộ			
IV	CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY CÁP ĐIỆN	VIỆT NAM		Trọn gói		
3.1	Cáp điện DC TUV-XLPO 40mm (Đỏ - Đen), Cáp AC, chuyển dùng cho Solar hoạt động tốt ở nhiệt độ 120°C không bức xạ tia UV	Leader	m			
3.2	Tủ điện AC, Tiếp địa	Codivi	m			
3.3	Thang mương cáp, tủ đi bộ, cấp nước rửa Pin, Vít tự phụ (đang tên, dây rết, cos.v.v	Việt Nam	lô			
V	CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG	Lighi Solar		Trọn gói		
4.1	Hệ thống giám sát năng lượng tự động (Tương thích Inverter hệ thống)	Lighi Solar	Hệ			
V	CHI PHÍ KHÁC ĐỂ HOÀN THÀNH DỰ ÁN	Lighi Solar		Trọn gói		
5.1	Chi phí khảo sát thiết kế, thi công hệ thống solar, chi phí giám sát thi công dự án	Lighi Solar	Gói			
5.2	Chi phí bảo hiểm người lao động trong quá trình triển khai thi công dự án, bảo hiểm bên thứ 3... Chi phí huấn luyện ATLEĐ, chứng chỉ ATLEĐ cho toàn dự án.	Lighi Solar	Gói			
5.3	Chi phí test toàn hệ thống Solar, vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao	Lighi Solar	Gói			
5.4	Chi phí vận chuyển, lưu kho bảo quản vật tư thiết bị thi công cho toàn dự án	Lighi Solar	Gói			
TỔNG CỘNG THANH TOÁN (SAU THIẾT VẬT)						2.689.200.000

PHỤ LỤC 02
HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ XÂY DỰNG

Giữa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỆT PHÚ AN

Và

CÔNG TY TNHH STRIDE SOLAR

PHỤ LỤC 02

Đính kèm Hợp Đồng Thiết Kế, Mua Sắm Và Xây Dựng số: 25062025-2641/HD/STRIDESOLAR-SPP ký ngày 25 tháng 06 năm 2025 giữa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỆT PHÚ AN và CÔNG TY TNHH STRIDE SOLAR (“Hợp Đồng”)

Hôm nay, ngày 25 tháng 06 năm 2025 (“Ngày Ký Kết”), tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỆT PHÚ AN

Đại diện : **PHẠM PHÚ SƠN** Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ : 46/15 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú tp HCM
MST : 0315449575
Điện thoại : 0907394436

(sau đây gọi là “**Chủ Đầu Tư**”)

NGƯỜI BẢO LÃNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Đại diện : **PHẠM PHÚ SƠN**
Địa chỉ : 236 Võ Thành Trang, phường 11, Tân Bình, TP. HCM
Ngày sinh : 10/10/1982
CCCD : 049082022096 Ngày cấp: 20/07/2024
Tại : CCSQLHCVTTXH
Điện thoại : 0907394436

Và

CÔNG TY TNHH STRIDE SOLAR

Đại diện bởi : **LJUBOMIR POLOJAC** Chức vụ: **Phó Giám Đốc**
Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà L'Mak The Signature 147 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0316839754
Điện thoại : (+84) (28) 710 12340

(sau đây gọi là “**Nhà Thầu EPC**”)

Chủ Đầu Tư, Nhà Thầu EPC và Người Bảo Lãnh sau đây gọi chung là “**Các Bên**” và gọi riêng là “**Bên/Một Bên**”.

Sau khi thảo luận, Các Bên đồng ý ký kết Phụ Lục 02 của Hợp Đồng này (“**Phụ Lục 02**”) với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1. Giá trị Hợp Đồng và thanh toán

- 1.1. Các Bên đồng ý rằng Hệ Thống có giá trị (chưa bao gồm phí quản lý và phí quản lý ban đầu) là 2,689,200,000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng) (“**Giá Hợp Đồng**”). Giá Hợp Đồng này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy

định của pháp luật.

1.2. Chủ Đầu Tư phải thanh toán Giá Hợp Đồng theo quy trình sau:

(a) Đợt 01: Chủ Đầu Tư thanh toán số tiền đặt cọc là 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng) và phí quản lý ban đầu là 87,130,080 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu một trăm ba mươi nghìn không trăm tám mươi đồng) trong vòng 21 ngày (trừ các ngày lễ, Tết, Thứ Bảy, Chủ Nhật) kể từ ngày Các Bên ký kết Hợp Đồng.

(b) Đợt 02: Chủ Đầu Tư thanh toán số tiền trả chậm còn lại (chưa bao gồm phí quản lý hàng tháng như dưới đây) là 2,689,200,000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng) trong vòng 60 tháng liên tục.

Tháng thanh toán đầu tiên là tháng tiếp theo sau khi Các Bên ký Biên Bản Nghiệm Thu. Cụ thể:

	Nội dung	Chi tiết
Giá trị thanh toán Đợt 02	2,689,200,000	Tổng số tiền trả chậm phải trả (chưa bao gồm phí quản lý hàng tháng)
Thời hạn	60 tháng	Tổng thời gian thanh toán

Phí quản lý hàng tháng là phí để Nhà Thầu EPC thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng, lắp đặt và các dịch vụ sau này đối với Hệ Thống bao gồm dịch vụ giám sát và bảo hiểm toàn bộ theo quy định tại Hợp Đồng EPC. Chi tiết như sau:

Năm đầu tiên	28,102,140 VNĐ	Thanh toán đúng hạn thành tháng trong khoảng thời gian 60 tháng (đã bao gồm VAT theo quy định của pháp luật)
Năm thứ 2	23,664,960 VNĐ	
Năm thứ 3	20,706,840 VNĐ	
Năm thứ 4	11,832,480 VNĐ	
Năm thứ 5	8,874,360 VNĐ	

Số tiền thanh toán hàng tháng (đã bao gồm Phí Quản lý Hàng Tháng) cần thanh toán chi tiết như sau:

Năm đầu tiên	72,922,140 VNĐ	Thanh toán đúng hạn thành tháng trong khoảng thời gian 60 tháng (đã bao gồm VAT theo quy định của pháp luật)
Năm thứ 2	68,484,960 VNĐ	
Năm thứ 3	65,526,840 VNĐ	
Năm thứ 4	56,652,480 VNĐ	
Năm thứ 5	53,694,360 VNĐ	

Khoản thanh toán khác: Nếu Chủ Đầu Tư thanh toán toàn bộ Giá Hợp Đồng EPC trước ngày đến hạn của đợt khoản trả chậm thứ 12, Chủ đầu tư sẽ phải thanh toán tất cả phí quản lý hàng tháng chưa thanh toán cho đến và bao gồm cả tháng thứ 12. Sẽ không có khoản thanh toán phí quản lý bổ sung hàng tháng nào phát sinh nếu Chủ Đầu Tư thanh toán đầy đủ Giá Hợp Đồng sau khi đến hạn đợt thanh toán trả chậm thứ 12.

Sau khi hoàn tất khoản thanh toán cuối cùng, quyền sở hữu Hệ Thống sẽ được chuyển giao cho Chủ Đầu Tư.

1.3. Thông tin tài khoản của Nhà Thầu EPC như sau:

Thông tin ngân hàng:

Tên chủ tài khoản:	CÔNG TY TNHH STRIDE SOLAR
Số tài khoản:	19037124208019
Tại Ngân hàng:	TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh: Tô Ký
Thông tin chuyển khoản:	SPP THANH TOAN AC002641

Điều 2. Địa điểm giao hàng, thời gian giao hàng

2.1. Địa điểm giao hàng.

3/9E ấp 4, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. HCM

2.2. Thời gian giao hàng.

Trong vòng 03 - 30 (ba đến ba mươi) ngày kể từ ngày Nhà Thầu EPC nhận đủ số tiền đặt cọc từ Chủ Đầu Tư theo thỏa thuận tại Điều 1.2 (không tính ngày lễ, Tết, Thứ Bảy và Chủ Nhật), Hệ Thống sẽ được đưa đến địa điểm giao hàng.

Điều 3. Các điều khoản khác

3.1. Người Bảo Lãnh phải chịu trách nhiệm liên đới đối với mọi trách nhiệm của Chủ Đầu Tư theo Hợp Đồng này và Phụ Lục 02. Trong trường hợp Chủ Đầu Tư vi phạm các nghĩa vụ thanh toán hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác, Người Bảo Lãnh có trách nhiệm thanh toán số tiền còn thiếu đó cho Nhà Thầu EPC với tư cách là bên có nghĩa vụ chính trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu của Nhà Thầu EPC.

3.2. Nhà Thầu EPC sẽ cố gắng gửi thông báo nhắc nhở hàng tháng cho Chủ Đầu Tư ít nhất 05 (năm) ngày trước ngày đến hạn. Nếu Chủ Đầu Tư không nhận được thông báo nhắc nhở này, thì Chủ Đầu Tư vẫn phải thanh toán đúng thời hạn.

3.3. Nếu một Bên bị ngăn cản hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào do sự kiện đặc biệt (như phá sản, tai nạn, qua đời, hạn chế hoặc mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự, v.v.), thì nghĩa vụ của Bên đó sẽ được kế thừa và tiếp tục thực hiện bởi những người thừa kế hợp pháp hoặc người quản lý tài sản hoặc những người khác do Nhà Thầu EPC chỉ định.

3.4. Trong mọi tình huống, việc Nhà Thầu EPC không thực hiện quyền hoặc các biện pháp khắc phục vì Chủ Đầu Tư đã không thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp Đồng không có nghĩa rằng Nhà Thầu EPC từ bỏ các quyền đó.

3.5. Bảo mật: Mỗi Bên cam kết bảo mật Phụ Lục 02 này và các nội dung có liên quan.

3.6. Tất cả điều khoản và từng phần của các điều khoản của Phụ Lục 02 này sẽ có hiệu lực riêng biệt và độc lập với các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ điều khoản nào vô hiệu, trái luật hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

3.7. Phụ Lục 02 này có hiệu lực kể từ Ngày Ký Kết và chấm dứt khi Hợp Đồng chấm dứt.

3.8. Phụ Lục 02 là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này. Các nội dung không được quy định trong Hợp Đồng này sẽ áp dụng theo Phụ Lục 02. Trường hợp Hợp Đồng và Phụ Lục 02 có mâu thuẫn thì ưu tiên áp dụng Phụ Lục 02 này.

Phụ Lục 02 được lập thành 03 (ba) bản gốc, mỗi Bên giữ 01 (một) bản gốc để thực hiện.

Thay mặt và đại diện cho

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Phú Sơn
Phạm Phú Sơn

Thay mặt và đại diện cho

NGƯỜI BẢO LÃNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Phú Sơn
Phạm Phú Sơn

Thay mặt và đại diện cho

NHÀ THẦU EPC

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ljubomir Polojac
LJUBOMIR POLOJAC

